

C2007-107 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi du 29 août 2007, aux conseils de la société Pacifica, relative à une concentration dans le secteur des assurances.

NOR : ECEC0768750S

Maître,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 27 juillet 2007, vous avez notifié l'acquisition par Pacifica, filiale à 100% du Crédit Agricole S.A., organe central du groupe Crédit Agricole, du contrôle exclusif de la société Les Assurances Fédérales IARD (AFIARD). Cette opération a été formalisée par une lettre du 18 mai 2007 portant décision des Assurances Fédérales B.V. d'exercer la promesse d'achat prévue à l'article 2 du protocole d'accord signé le 23 décembre 2004 entre AGF et le Crédit Agricole.

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION DE CONCENTRATION

1.1. Les entreprises concernées

Pacifica est la filiale d'assurances de dommages du groupe Crédit Agricole. Ses offres sont à destination des particuliers et des professionnels. Les cinq principales protections qu'elle propose aux particuliers sont : les assurances automobiles, habitation, complémentaire santé, protection juridique et garanties des accidents de la vie.

Le groupe Crédit Agricole repose sur une structure à trois niveaux : tout d'abord, les Caisses Locales et Régionales de Crédit Agricole, puis la Fédération Nationale du Crédit Agricole et enfin le Crédit Agricole S.A. et ses filiales.

Les caisses régionales détiennent la majorité du capital du Crédit Agricole S.A via la S.A.S. Rue de La Boétie, le capital restant (45%) est partagé entre actions en auto-détention, investisseurs institutionnels, salariés et actionnaires individuels. Pour sa part, Crédit Agricole S.A. détient 25% du capital de chaque Caisse régionale, ainsi que l'ensemble des participations du groupe dans ses filiales spécialisées ou dans les banques de détail à l'international.

Le groupe Crédit Agricole est principalement actif dans les secteurs suivants :

- Métier de l'assurance exercé par Prédica S.A. (assurance-vie) et Pacifica S.A. (assurance-dommage) ;
- Activité de banque de proximité en France ;
- Services financiers spécialisés ;
- Activité de banque de financement et d'investissement ;
- Métier de gestion d'actifs ;
- Activité de banque privée ;

- Activité de banque de détail à l'international.

En 2006, le groupe Crédit Agricole a réalisé un chiffre d'affaires total mondial de 89 300 millions d'euros hors taxes dont 74 900 millions en France.

Les Assurances Fédérales IARD sont détenues à 60% par AGF Holding - via la société Assurances Fédérales B.V. – et à 40% par Pacifica. AGF, via AGF Holding et Assurances Fédérales B.V., exerce, à l'heure actuelle, un contrôle exclusif sur les Assurances Fédérales IARD.

AFIARD est principalement active dans le secteur des :

- assurances automobiles ;
- assurances multirisques habitation ;
- assurances scolaires ;
- assurances « garanties des accidents de la vie » ;
- assurances individuelles santé et hospitalisation.

AFIARD assure par ailleurs, la gestion des contrats portant sur des produits d'assurance commercialisés par les agences du réseau LCL.

1.2. L'opération de concentration

L'opération se présente comme l'acquisition par Pacifica de 60% du capital et des droits de vote d'AFIARD auprès d'Assurances Fédérales B.V., filiale à 100% d'AGF Holding elle-même contrôlée par les AGF.

A l'issue de l'opération, Pacifica détiendra donc la totalité des droits de vote de la société AFIARD. En ce qu'elle emporte la prise de contrôle exclusif d'une société par une autre société, l'opération notifiée constitue bien une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce. Cette concentration n'est pas de dimension communautaire. Elle relève en revanche des dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce.

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS

2.1. Les marchés de service

Selon la pratique des autorités de concurrence¹, une distinction peut être établie entre les marchés de la réassurance, de l'assurance de personnes² et de l'assurance dommages³. En outre, il apparaît que les marchés de l'assurance de personnes et de l'assurance dommages peuvent être divisés en fonction des catégories de risques couverts et des contrats spécifiques y afférant. Les assurances couvrant des risques différents n'étant en effet pas substituables entre elles du point de vue du consommateur, il est dès lors nécessaire de distinguer autant de marchés de produits qu'il existe de catégories d'assurances⁴.

Les sociétés concernées par l'opération sont présentes sur le marché des assurances de personnes ainsi que sur ceux des assurances dommage.

¹ Voir notamment l'avis du Conseil de la concurrence 98-A-03 du 24 février 1998 relatif au secteur de l'assurance.

² Elles comprennent les assurances vie, les assurances décès, les bons de capitalisation et les assurances de dommages corporels.

³ Elles regroupent les assurances de biens qui garantissent un risque relatif à un élément d'actif patrimonial et les assurances de responsabilité couvrant les dettes liées à l'obligation de réparer les dommages causés à autrui.

⁴ Décision de la Commission européenne M. 1082 du 19 mars 1998, *Allianz/AGF*.

Sur les marchés des assurances à la personne, une segmentation peut être opérée entre les contrats d'assurance collective, conclus entre un assureur et un souscripteur distinct du bénéficiaire, et les contrats d'assurance individuelle où le souscripteur est également le bénéficiaire⁵. Au cas d'espèce, les parties sont présentes simultanément sur les seuls marchés des assurances individuelles.

Les assurances de personnes individuelles couvrent les risques qui portent atteinte à la personne, soit dans son intégrité physique (assurance accident corporel, santé...), soit dans son existence (assurance sur la vie). Au cas d'espèce, les activités des parties se chevauchent sur deux marchés :

- l'assurance individuelle de dommages corporels (santé et hospitalisation) ;
- l'assurance « garantie accident de la vie » à destination des particuliers (GAV)⁶.

Au sein des assurances de dommage, les autorités communautaire et nationale de concurrence distinguent généralement les assurances pour les particuliers des assurances pour les professionnels⁷. Au cas d'espèce, les activités des parties notifiantes se chevauchent sur deux marchés :

- l'assurance multirisque habitation à destination des particuliers ;
- l'assurance automobile à destination des particuliers.

2.1.1. Le marché géographique

Les marchés de l'assurance sont considérés de manière constante par la pratique décisionnelle des autorités de concurrence comme de dimension nationale⁸.

* * *

Pour les besoins de la présente analyse, il n'y a pas lieu de remettre en cause les délimitations précédemment retenues par la pratique.

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE

3.1. Le marché de l'assurance individuelle de dommages corporels

Sur le marché français de l'assurance individuelle de dommages corporels, Pacifica et AFIARD sont toutes deux présentes avec cependant des parts de marché faibles tant en valeur (primes émises) qu'en volume (nombre de contrats).

Les parts de marché de la nouvelle entité seront de [0-10]% en valeur et de [0-10]% en volume à l'issue de l'opération.

Compte tenu de la faiblesse de ces parts de marché, l'opération n'entraîne pas de problème de concurrence sur ce marché.

3.2. Le marché de l'assurance « garantie accident de la vie » à destination des particuliers

Sur le marché français de l'assurance GAV, Pacifica et AFIARD sont toutes deux présentes. Pacifica y détient une part de marché de [30-40]% en valeur et de [30-40]% en volume. AFIARD dispose quant à elle d'une part de marché de [0-10]% en valeur et de [0-10]% en volume.

⁵ C2003-36/Lettre du 7 avril 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relative à une concentration dans le secteur de l'assurance prévoyance santé et retraite, BOCCRF n°15 du 5 décembre 2003, p. 858

⁶ Les assurances GAV sont destinées à offrir aux familles une protection pour les actes de la vie privée et peuvent compléter les couvertures liées aux activités professionnelles ou aux déplacements (véhicule, voyage).

⁷ C2006-45/Lettre du 10 août 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relative à une concentration dans le secteur des services bancaires, BOCCRF n° 7 bis du 15 septembre 2006.

⁸ C2005-120/Lettre du 22 déc. 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relative à une concentration dans le secteur de l'assurance, BOCCRF n° 5 du 29 avril 2006.

Les parts de marché de la nouvelle entité s'élèveront à [40-50]% en valeur et [40-50]% en volume. Compte tenu des parts de marché des autres intervenants, l'opération confortera la position de numéro un de Pacifica.

Le marché de l'assurance GAV est, selon les parties comme leurs concurrents interrogés dans le cadre d'un test de marché, relativement récent : ce marché est en effet apparu en 2001. En outre, il est en pleine croissance. Les « bancassureurs »⁹, et notamment Pacifica, ont été les premiers à investir ce marché et jouissent par conséquent à l'heure actuelle d'une position forte sur ce marché. Cependant, les assureurs traditionnels entrent peu à peu sur ce marché et participent à l'érosion des parts de marché de Pacifica¹⁰. En outre, la mise en place de produits GAV étant techniquement simple, les barrières à l'entrée sur ce marché sont faibles. Il semble que Pacifica, malgré son renforcement sur ce marché suite à cette opération, ne soit pas en mesure d'exercer un pouvoir de marché, causant un dommage au consommateur. Compte tenu de ces éléments, l'opération n'entraîne pas de problèmes de concurrence sur ce marché.

3.3. Le marché de l'assurance multirisque habitation à destination des particuliers

Pacifica et AFIARD sont toutes deux actives sur le marché français de l'assurance multirisque habitation. Pacifica détient une part de marché de [0-10]% en valeur et de [0-10]% en volume. AFIARD dispose d'une part de marché de [0-5]% en valeur et de [0-5]% en volume.

Les parts de marché de la nouvelle entité s'élèveront à [0-10]% en valeur et [0-10]% en volume à l'issue de l'opération. Compte tenu de la faiblesse de ces parts de marché, l'opération n'entraîne pas de problème de concurrence sur ce marché.

3.4. Le marché de l'assurance automobile à destination des particuliers

Pacifica et AFIARD sont toutes deux actives sur le marché français de l'assurance automobile. Pacifica détient une part de marché de [0-10]% en valeur et de [0-10]% en volume. AFIARD dispose d'une part de marché de [0-5]% en valeur et de [0-5]% en volume.

Les parts de marché de la nouvelle entité s'élèveront à [0-10]% en valeur et [0-10]% en volume à l'issue de l'opération. Compte tenu de la faiblesse de ces parts de marché, l'opération n'entraîne pas de problème de concurrence sur ce marché.

En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Ministre de l'Économie, des Finances
et de l'Emploi et par délégation,
*Le Directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes*
GUILLAUME CERUTTI

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du « secret des affaires », en application de l'article R. 430-7 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

⁹ Etablissements bancaires qui proposent, en plus de leurs traditionnels produits financiers, des produits d'assurance.

¹⁰ Les parts de marché en volume de Pacifica sur le marché des assurances GAV sont passées de [40-50]% en 2002 à [30-40]% en 2006.